

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1426/2542

นาย เคนจิ อิโรตะ

นาย อติสร พงศ์ วิจิตร พันธุ์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1169

ป.วิ.พ. มาตรา 55

การฟ้องโดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1169 วรรคหนึ่ง ที่ให้อำนาจแก่ผู้ถือหุ้นฟ้องกรรมการผู้ทำให้บริษัทเสียหาย ซึ่งโดยปกติ บริษัทย่อมเป็นผู้ฟ้องเรียกให้กรรมการผู้นั้นชดเชยค่าเสียหายแก่บริษัท ส่วนผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้ฟ้องตามมาตรา 1169 วรรคหนึ่ง ต้องฟ้องแทนหรือฟ้องเพื่อประโยชน์ของบริษัทเฉพาะกรณีที่บริษัทไม่ฟ้องและเป็นการฟ้องเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทน เท่านั้น การที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ขอให้พิพากษานิติกรรมขายสิทธิตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคารพิพาทระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 เป็นโมฆะ เช่นนี้ หาใช่เป็นการฟ้องเพื่อเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยที่ 1 ไม่ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ส่วนจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 เป็นบุคคลภายนอกไม่ได้เป็น กรรมการบริษัทโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องเช่นเดียวกัน อำนาจฟ้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลย จะไม่ให้การต่อสู้ ศาลฎีกามีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเซเวนซีส์ แฟชั่น ซิสเต็มส์ (ไทย) จำกัด โดยโจทก์กับจำเลยที่ 1 ร่วมกันจัดตั้งบริษัท โดยจำเลยที่ 1 จัดหาที่ดินที่ตั้งบริษัทได้ที่โครงการหมู่บ้านสินเก้านนศรีนครินทร์ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โจทก์ส่งเงินให้จำเลยที่ 1 ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ 219931 และ 219932 อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร กับบริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ เรียวเอสเตท จำกัด เนื้อที่รวม 1 ไร่ 14 ตารางวา และสัญญาจ้างบริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ปลูกสร้างอาคารโดยจำเลยที่ 1 ลงนามแทนบริษัท ต่อมา จำเลยที่ 1 ได้จดทะเบียนตั้งบริษัทเซเวนซีส์ แฟชั่น ซิสเต็มส์ (ไทย) จำกัด และยื่นคำขออนุญาตปลูกสร้างอาคารตึก 2 ชั้นเลขที่ 2/3 หมู่ 2 หมู่บ้านสินเก้า แขวงหนองบอน เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โจทก์ส่งเงินให้จำเลยที่ 1 ชำระราคาบ้านและที่ดิน ประมาณเดือนธันวาคม 2532 จำเลยที่ 1 ได้นำสิทธิตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินไปขายหรือสละสิทธิให้แก่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 โดยมีชอบ เป็นเหตุให้บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ เรียวเอสเตท จำกัด จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งสองแปลงให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 และได้ขายอาคารเลขที่ 2/3 ให้แก่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 โดยอ้างว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ขายได้ทั้ง ๆ ที่โจทก์และกรรมการอื่นไม่เคยทราบ ขอให้แสดงว่านิติกรรมขายสิทธิหรือสละสิทธิการซื้อขายที่ดินและนิติกรรมสัญญาขายอาคารระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 และนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 219931 และ 219932 ระหว่างบริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ เรียวเอสเตท จำกัด กับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 เป็นโมฆะ ให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินทั้งสองโฉนดดังกล่าวกลับมาเป็นของบริษัท เซเวนซีส์ แฟชั่น ซิสเต็มส์ (ไทย) จำกัด ถ้าไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 หากไม่สามารถบังคับตามคำขอดังกล่าวได้ให้จำเลยทั้งสองชดเชยเงิน 60,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ให้การว่า ลายมือชื่อผู้มอบอำนาจโจทก์เป็นลายมือชื่อปลอมฟ้องโจทก์เคลือบคลุม โจทก์เคยฟ้องบริษัทเซเวนซีส์ แฟชั่น ซิสเต็มส์ (ไทย) จำกัด กับจำเลยที่ 1 เป็นคดีหมายเลขดำที่ 15282/2533 เรียกเงินที่โจทก์กับผู้ลงทุนชาวญี่ปุ่นอีก 2 คน นำมาลงทุนในบริษัทคืน คดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้อนจำเลยที่ 1 ร่วมกับโจทก์ตั้งบริษัทเซเวนซีส์ แฟชั่น ซิสเต็มส์ (ไทย) จำกัด แต่จำเลยที่ 1 จ้องซื้อที่ดินพิพาทในฐานะส่วนตัว จำเลยที่ 1 ยอมให้ใช้ชื่อบริษัทเป็นเจ้าของอาคารเพื่อลดหย่อนภาษีโดยจำเลยที่ 1 นำเงินของโจทก์กับผู้ถือหุ้นชาวญี่ปุ่นมาจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารด้วยจำเลยที่ 1 ขายอาคารพิพาทให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ในฐานะเป็นตัวแทนบริษัทโดยได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทซึ่งขายโดยสุจริตในราคาท้องตลาด โจทก์ไม่ได้ฟ้องขอเพิกถอนมติภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ลงมติ ราคาที่ดินที่โจทก์อ้างสูงเกินความจริง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ให้การและแก้ไขคำให้การว่า หนังสือมอบอำนาจไม่ได้ระบุให้ฟ้องจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ลายมือชื่อผู้มอบอำนาจไม่ใช่ลายมือชื่อโจทก์และหนังสือมอบอำนาจทำขึ้นภายหลังโจทก์ฟ้องคดีแล้ว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ซื้อที่ดินและบ้านพิพาทจากบริษัท แลนด์เอนด์เฮ้าส์ เรียลเอสเตท จำกัด ได้จดทะเบียนการโอนโดยสุจริต เสียค่าตอบแทนและเข้าครอบครองโดยสงบเปิดเผยไม่เคยมีผู้ใดโต้แย้ง ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ไม่เคยติดต่อกับบริษัทเซเวนซีส์ แฟชั่น ซิสเต็มส์ (ไทย) จำกัด และจำเลยที่ 1 โจทก์กล่าวอ้างราคาที่ดินเกินความจริง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่

จำเลยทั้งสี่ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ก่อนฟ้องคดีนี้โจทก์ได้ฟ้องบริษัท เซเวนส์ แพชั่น ซิสเต็มส์ (ไทย) จำกัด เป็นจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 คดีนี้เป็นจำเลยที่ 2 ต่อศาลชั้นต้นตามคดีหมายเลขดำที่ 15282/2533 คดีหมายเลขแดงที่ 18365/2534 เรียกเงินทดรองค่าใช้จ่ายซื้อที่ดินพิพาทและอาคารที่ทำการของบริษัท คินแกโจทก์ ขณะคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างพิจารณา โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้ ต่อมาศาลฎีกาในคดีดังกล่าวพิพากษายืนตามศาลล่างทั้งสองให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 2,628,376.25 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

พิเคราะห์แล้ว โจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทเซเวนส์ แพชั่น ซิสเต็มส์ (ไทย) จำกัด โจทก์และจำเลยที่ 1 ร่วมกันตั้งบริษัทเซเวนส์ แพชั่น ซิสเต็มส์ (ไทย) จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยมีจำเลยที่ 1 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2530 จำเลยที่ 1 ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโฉนดเลขที่ 219931 และ 219932 ตำบลหนองบอน อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร จากบริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ เรียลเอสเตท จำกัด และทำสัญญาว่าจ้างบริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ปลูกสร้างอาคารเลขที่ 2/3 ในที่ดินแปลงดังกล่าว โดยจำเลยที่ 1 ลงนามแทนบริษัท ต่อมาจำเลยที่ 1 นำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคารไปขายหรือสละสิทธิให้แก่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 โดยมีขอบ ทำให้บริษัทเสียหายขอให้พิพากษาวานิติกรรมดังกล่าวเป็นโมฆะและให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 โอนที่ดินและอาคารคืนแก่บริษัท เซเวนส์ แพชั่น ซิสเต็มส์ (ไทย) จำกัด เห็นว่า โจทก์ฟ้องโดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 1169 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่าถ้ากรรมการทำให้เกิดเสียหายแก่บริษัท
ๆ จะฟ้องเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนแก่กรรมการก็ได้ หรือในกรณีที่บริษัทไม่
ยอมฟ้องร้อง ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดจะเอาคดีนั้นขึ้นว่ากล่าวก็ได้ ตามบทบัญญัติดัง
กล่าวให้อำนาจแก่ผู้ถือหุ้นฟ้องกรรมการบริษัทผู้ทำให้บริษัทเสียหาย ซึ่งโดยปกติ
บริษัทย่อมเป็นผู้ฟ้องเรียกให้กรรมการผู้นั้นชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัท ส่วนผู้ถือหุ้น
จะเป็นผู้ฟ้องตามมาตรา 1169 วรรคหนึ่ง ต้องฟ้องแทนหรือฟ้องเพื่อประโยชน์ของ
บริษัทเฉพาะกรณีที่บริษัทไม่ฟ้องและเป็นการฟ้องเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทน
เท่านั้น แต่การที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ขอให้พิพากษาวานิติกรรมขายสิทธิตามสัญญา
จะซื้อจะขายที่ดินและอาคารพิพาทระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 เป็น
โมฆะเช่นนี้ หาใช่เป็นการฟ้องเพื่อเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยที่ 1 ไม่
โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ส่วนจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 เป็นบุคคลภายนอกไม่ได้
เป็นกรรมการบริษัท โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ตามบทบัญญัติดัง
กล่าวเช่นเดียวกัน เรื่องอำนาจฟ้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยจะไม่ให้การต่อสู้ศาลฎีกามีอำนาจหยิบยกขึ้น
วินิจฉัยได้ไม่จำต้องวินิจฉัยฎีกาของจำเลยทั้งสี่ที่ว่า ฟ้องของโจทก์เป็นฟ้องซ้อนกับ
คดีหมายเลขแดงที่ 18365/2534 ของศาลชั้นต้นหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลคดี
เปลี่ยนแปลงที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ระพินทร บรรจงศิลป์-วุฒินันท์ สุขสว่าง-วิรัช ลัมวิชัย)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1169 บัญญัติว่า "ถ้ากรรมการทำให้เกิดเสียหายแก่บริษัท บริษัทจะฟ้องร้องเรียกเอาสินไหมทดแทนแก่กรรมการก็ได้ หรือในกรณีที่บริษัทไม่ยอมฟ้องร้องผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งจะเอาคดีนั้นขึ้นว่าก็ได้ อนึ่ง การเรียกร้องเช่นนี้ เจ้าหนี้ของบริษัทจะเป็นผู้เรียกบังคับก็ได้เท่าที่เจ้าหนี้ยังคงมีสิทธิเรียกร้องแก่บริษัทอยู่" จึงเห็นได้ว่า ผู้ที่มีอำนาจฟ้องกรรมการที่ทำให้เกิดเสียหายแก่บริษัทตามมาตรา 1169 นี้ มี 3 ประเภtd้วยกัน คือ 1. บริษัท เป็นกรณีที่กรรมการผู้ใดทำให้บริษัทเสียหาย บริษัทซึ่งถือว่าเป็นนิติบุคคลสามารถเป็นผู้ฟ้องเรียกให้กรรมการผู้นั้นชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทได้ 2. ผู้ถือหุ้น เป็นกรณีที่บริษัทนั้นมีสิทธิฟ้องกรรมการ ผู้ทำให้เกิดเสียหาย แต่ไม่ดำเนินการฟ้อง อาจเป็นเพราะกรรมการผู้นั้นเป็นผู้กระทำการแทนบริษัทนั่นเอง จึงไม่ดำเนินการฟ้องร้องตนในฐานะกรรมการบริษัท กรณีเช่นนี้ผู้ถือหุ้นจึงจะมีสิทธิฟ้องกรรมการผู้นั้น โดยถือว่าเป็นการฟ้องคดีแทน หรือฟ้องเพื่อประโยชน์ของบริษัทอันเป็นการฟ้องที่ได้อำนาจมาจากบริษัท (derivative action) แต่ถ้าหากบริษัทไม่มีอำนาจที่จะฟ้องร้องกรรมการผู้นั้นแล้ว ผู้ถือหุ้นก็ไม่มีอำนาจฟ้องกรรมการผู้นั้นเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4530/2539) และจากบทบัญญัติมาตรา 1169 นี้เองที่กำหนดให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนแก่กรรมการผู้ทำให้เกิดเสียหายแก่บริษัทนั้น ทำให้เกิดความชัดเจนว่าการที่ผู้ถือหุ้นจะฟ้องกรรมการแทนบริษัทนี้ จะต้องเป็นการฟ้องเพื่อเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่กรรมการผู้นั้นทำให้เกิดเสียหายแก่บริษัทเท่านั้นจะฟ้องให้กรรมการผู้นั้นล้มละลายหรือให้กระทำการอื่นใดนอกเหนือจากชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1910/2538 ปกติเมื่อ

กรรมการผู้ใดทำให้บริษัทเสียหายบริษัทย่อมเป็นผู้เรียกให้กรรมการผู้นั้นชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัท ส่วนผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้ฟ้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1169 วรรคแรก ต้องเป็นการฟ้องแทนหรือฟ้องเพื่อประโยชน์ของบริษัท เฉพาะกรณีที่บริษัทไม่ยอมฟ้อง และเป็นการฟ้องเรียกร้องเอาสินไหมทดแทนเท่านั้น การที่โจทก์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งของบริษัท ก. นำห นี้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งจำเลย ในฐานะกรรมการบริษัท ก. ที่ยกยอกเงินของบริษัท ก. และต้องรับผิดชอบบริษัท ก. มาฟ้องจำเลยขอให้ล้มละลาย หาใช่เป็นกรณีการฟ้องเพื่อเรียกร้องเอาสินไหมทดแทนจากจำเลยแทนหรือฟ้องเพื่อประโยชน์ของบริษัท ก. ไม่ โจทก์ซึ่งเป็นเพียงผู้ถือหุ้นของบริษัท ก. จึงมิได้อยู่ในฐานะเจ้าหนี้ของจำเลยที่จะฟ้องจำเลยให้ล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 9 ได้และจากการที่ผู้ถือหุ้นฟ้อง กรรมการโดยถือว่าเป็นการฟ้อง เพื่อประโยชน์ของบริษัทเช่นนี้ ค่าสินไหมทดแทนที่ ผู้ถือหุ้นเรียกร้องมา จึงต้องตกได้แก่บริษัทเท่านั้น มิใช่ตกแก่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ดำเนินการฟ้องร้อง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 220/2484) 3. เจ้าหนี้ของบริษัท เป็นกรณีที่ บริษัทไม่ยอมฟ้องกรรมการผู้ทำให้เกิดเสียหาย เช่นกัน แต่เจ้าหนี้ของบริษัทจะใช้ สิทธิในฐานะของตนเองฟ้องบังคับกรรมการผู้นั้นได้เฉพาะส่วนที่บริษัทยังเป็นหนี้อยู่ เท่านั้น จะเรียกค่าเสียหายจากกรรมการเต็มๆ เหมือนอย่างกรณีของผู้ถือหุ้นไม่ได้ สำหรับคดีที่หมายเหตุนี้ ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ แทนบริษัทฯ ได้ขายหรือสละสิทธิในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคารให้แก่จำเลย ที่ 2 ถึงที่ 4 โดยไม่มีอำนาจจะกระทำได้ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ซึ่งก็ เป็นที่แน่นอนว่า จำเลยที่ 1 ที่กระทำการแทนบริษัทฯ ย่อมไม่ฟ้องตนเองที่ทำให้ เกิดเสียหายแก่บริษัทให้ตกเป็นจำเลยแน่เมื่อบริษัทไม่ดำเนินการฟ้องร้อง โจทก์ใน ในฐานะผู้ถือหุ้นที่ร่วมกันก่อตั้งบริษัทด้วยกันมา จึงสามารถฟ้องเรียกเอาค่าสินไหม ทดแทนจากจำเลยที่ 1 ได้ แต่ปรากฏว่าในคำขอท้ายฟ้อง แทนที่โจทก์จะขอให้จำเลย ที่ 1 ใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากความเสียหายที่จำเลยที่ 1 กระทำต่อบริษัท

โจทก์กลับขอให้นิติกรรมการขายสิทธิตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคารระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ตกเป็นโมฆะ อันไม่ต้องตามวัตถุประสงค์ของมาตรา 1169 ที่ให้สิทธิเรียกได้เฉพาะค่าสินไหมทดแทนเท่านั้น ดังนั้น แม้ว่าโจทก์จะมีคำขอต่อไปว่า หากไม่สามารถบังคับตามคำขอดังกล่าวได้ ให้จำเลยทั้ง 4 ชดใช้เงิน 60 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัทฯ. ก็ตาม ก็ไม่ทำให้ศาลมีสิทธิที่จะกำหนดค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้ให้แก่โจทก์ได้เนื่องจากคำขอหลักอันเป็นประธานท้ายฟ้องคือการขอให้นิติกรรมเป็นโมฆะนั้น ได้ก่อให้เกิดผลทำให้โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ตามมาตรา 1169 แล้ว ซึ่งไม่มีประโยชน์ที่จะต้องพิจารณาในประเด็นอื่น ๆ อีกต่อไป นอกจากนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1169 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิฟ้องเฉพาะกรรมการผู้ทำให้บริษัทเสียหายเท่านั้น ผู้ถือหุ้นหาจะมีสิทธิจะฟ้องผู้อื่นที่มีใช้กรรมการให้ต้องรับผิดชอบที่เกิดเสียหายแก่บริษัทได้ไม่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3877/2525) ดังนั้นเมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 เป็นบุคคลภายนอกและมีได้เป็นกรรมการในบริษัท กรณีเช่นนี้จึงทำให้โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องบุคคลดังกล่าวตามมาตรา 1169 เช่นเดียวกัน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4355/2536 โจทก์ที่ 2 เป็นเพียงผู้ถือหุ้นไม่มีอำนาจจัดการทำกิจการหรือประกอบกิจการของบริษัทเพราะบริษัทจำกัดกฎหมายให้มีกรรมการจัดการตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว กรรมการบริษัทเพียงแต่อยู่ในความครอบงำของที่ประชุมใหญ่แห่งผู้ถือหุ้นทั้งปวง ถ้ากรรมการทำให้เกิดเสียหายแก่บริษัท บริษัทจะฟ้องร้องเรียกเอาสินไหมทดแทนแก่กรรมการได้ในกรณีที่บริษัทไม่ยอมฟ้องร้อง ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดจะเอาคดีนั้นขึ้นว่าก็ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1169 วรรคแรก ดังนั้นสิทธิของโจทก์ที่ 2 เกี่ยวกับกิจการของบริษัทจำกัด ที่ตนถือหุ้นจึงมีอยู่เพียงการฟ้องร้องกรรมการที่ทำให้เกิดเสียหายแก่บริษัทเท่านั้น หากมีสิทธิฟ้องบุคคลภายนอกเกี่ยวกับกิจการของบริษัทจำกัดไม่กรณีที่จำเลยซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทปฏิเสธ ไม่

ยอมเพิกถอนการจดทะเบียนที่โจทก์ที่ 2 อ้างว่าเป็นเท็จ จึงหาได้กระทบกระเทือนถึง
สิทธิของโจทก์ที่ 2 ไม่ โจทก์ที่ 2 จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย จิตฤดี วีระเวสส์